

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1442/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเลย

โจทก์

นางมะลิวัลย์ เสนานุช

จำเลย

นายเจียน จันลาศรี ผู้เสียหาย ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 27

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 39 (2), มาตรา 182

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ปรากฏว่าผู้ร้องตกลงกับจำเลยได้โดยฝ่ายจำเลยยอมชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้ร้องเป็นจำนวน 20,000 บาท ผู้ร้องได้รับเงินครบถ้วนแล้ว และไม่ประสงค์ดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข้อในคดีนี้

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 63)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,341 และขอให้สั่งให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน 20,000 บาทแก่ผู้เสียหายด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80,341 จำคุก 2 ปี ให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน 20,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 53,55)

ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษา(อันดับ 61)

ขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 63)

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนในวันเดียวกันนั้นเอง โจทก์แถลงว่านายเจียนจันลาศรีเป็นผู้เสียหายจริง และไม่คัดค้านที่ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์คดีนี้ ศาลชั้นต้นสอบถามผู้เสียหาย ผู้เสียหายยืนยันขอถอนคำร้องทุกข์ตามคำร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวบรวมคำร้องและรายงานกระบวนการพิจารณาส่งไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งเป็นการด่วน (อันดับ 64) แต่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมิได้ส่งคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ของผู้เสียหายและรายงานกระบวนการพิจารณาในวันทำการไต่สวนไปยังศาลฎีกา

ต่อมาศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จ และส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟัง (อันดับ 65)

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟังเมื่อวันที่6 กันยายน 2528(อันดับ 75)

จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ศาลชั้นต้นส่งคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2527 ที่ผู้เสียหายได้ยื่นไว้ไปให้ศาลฎีกาได้พิจารณาสั่งต่อไป ศาลชั้นต้นสั่งว่า ส่งคำร้องและสำนวนไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ของผู้เสียหาย (อันดับ 97)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อผู้เสียหายยื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2527 ซึ่งขณะนั้นคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

ฎีกา สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมเป็นอันระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)แต่เนื่องจากศาลฎีกาไม่ทราบว่ามีคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ เพราะศาลชั้นต้นไม่ได้ส่งคำร้องนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลฎีกาจึงได้ทำคำพิพากษาและส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่าน ซึ่งศาลชั้นต้นได้อ่านให้คู่ความฟังแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2528 การอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบโดยผิดหลงจึงให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2528 นั้นเสีย ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ และให้ศาลชั้นต้นส่งคำพิพากษาศาลฎีกาคืนศาลฎีกา

---

คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อผู้เสียหายยื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2527 ซึ่งขณะนั้นคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมเป็นอันระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)แต่เนื่องจากศาลฎีกาไม่ทราบว่ามีคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ เพราะศาลชั้นต้นไม่ได้ส่งคำร้องนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลฎีกาจึงได้ทำคำพิพากษาและส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่าน ซึ่งศาลชั้นต้นได้อ่านให้คู่ความฟังแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2528 การอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบโดยผิดหลงจึงให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2528 นั้นเสีย ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ และให้ศาลชั้นต้นส่งคำพิพากษาศาลฎีกาคืนศาลฎีกา

(มานิช เพียรสนอง-จรัส เขมะจารุ-ศักดิ์ สมองชาติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ